

1501159-95.2020.8.26.0132
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Comarca: Catanduva
Foro: Foro de Catanduva
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO MACHADO SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

No que toca à pena de multa, o Ministério Público pleiteia a extinção da punibilidade, tendo em vista a hipossuficiência do condenado/sentenciado, de acordo com Julgado do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Catanduva
Foro de Catanduva
1ª Vara Criminal
Parque das Américas, 55, Catanduva - SP - cep 15800-032
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501159-95.2020.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501159-95.2020.8.26.0132
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO MACHADO SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

No que toca à pena de multa, o Ministério Público pleiteia a extinção da punibilidade, tendo em vista a hipossuficiência do condenado/sentenciado, de acordo com Julgado do Colendo Superior de Justiça, que assim dispõe: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (Tema Repetitivo 931, revisado, r. decisão de 24 de novembro de 2021).
Assim, nos termos da r. manifestação do órgão ministerial de págs. 483/484, a qual peço licença para adotar como fundamento de decidir, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

do acusado ELI FERREIRA RODRIGUES, quanto à pena de multa.
Comunique-se, por ofício, ao r. Juízo de Direito das Execuções Criminais por onde tramita o processo de execução do(a) sentenciado(a).
Ante a pena em concreto aplicada ao sentenciado DIEGO, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 31/07/2030. Anote-se.
Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para processamento do recurso interposto pelo acusado DIEGO.

P.I.C.

Catanduva, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA